

KORRESPONDENZ · 05.02.2002

Unwahrheiten (4)

ART	DATUM	PARTEIEN
Argumentationsnotiz	05.02.2002	McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Notiz „Unwahrheiten“ (4) — Dokument der Akte Collorafi · 5. Februar 2002

Überblick: Vierte Notiz der Reihe „Unwahrheiten“: Sie stellt zwei die Mieten betreffende Elemente des Urteils vom 8. März 2000 einander gegenüber, um aus Sicht von Herrn Collorafi deren Widerspruch hervorzuheben.

Das Wesentliche

Die Notiz zitiert das Urteil vom 8. März 2000, wonach McDonald's „in Zeiten eines Wirtschaftskriegs unverständliche Mietsätze“ angewandt habe und von der im Vertrag vorgesehenen Spanne hätte abweichen müssen, um es den Gesellschaften von Herrn Collorafi zu ermöglichen, wieder Rentabilität und Liquidität zu erlangen. Sie stellt fest, dass dieselben Richter McDonald's dennoch für die sechs Monate nach den als missbräuchlich beurteilten Kündigungen eine Nutzungsentschädigung zugesprochen haben, die 50 % über den Mieten liegt.

Tragweite

Notiz, die aus Sicht von Herrn Collorafi auf eine Unstimmigkeit zwischen der vom Gericht geäußerten Kritik an den Mieten und der Nutzungsentschädigung hinweist, die es der Gegenpartei dennoch zugesprochen hat.

Automatisch aus dem Text des Dokuments erstelltes Übersichtsblatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/notiz-unwahrheiten-4-collorafi-mcdonalds-mieten-nutzungsentschaedigung-2002/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist das Originaldokument.